

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1405/2535

นาย เลียม มี โพรธิ์
นาง สาลี มี โพรธิ์

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 142

โจทก์บรรยายฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของบ้านพิพาทปลูกอยู่ในที่ดินของโจทก์เพื่อให้จำเลยและลูกอยู่อาศัย ต่อมาโจทก์ไม่ประสงค์ให้ จำเลยอยู่ต่อไปจึงได้บอกกล่าวให้จำเลยออกจากบ้านพิพาทแต่จำเลยเพิกเฉย ขอให้บังคับจำเลยออกจากบ้านพิพาท การที่โจทก์ฟ้องขับไล่จำเลยออกไปจากบ้านพิพาท ย่อมหมายถึงฟ้องขับไล่ให้จำเลยออกไปจากที่ดินที่ปลูกบ้านพิพาทนั้นด้วย ดังนั้น เมื่อฟังได้ว่าบ้านพิพาทเป็นของจำเลย ศาลย่อมพิพากษาให้จำเลยรื้อถอนบ้านพิพาทออกจากที่ดินของโจทก์ได้ ไม่เป็นการเกินคำขอหรือนอกฟ้องนอกประเด็น

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของบ้านเลขที่ 85 ซึ่งปลูกอยู่ในที่ดินของโจทก์เป็นเวลา 2 ปีแล้ว เพื่อให้จำเลยและลูกอยู่อาศัยโดยไม่ต้องเสียค่าเช่า แต่ต่อมาจำเลยประพฤติตัวไม่ดีโจทก์จึงไม่ประสงค์ให้จำเลยอยู่ต่อไป โจทก์ได้บอกกล่าวให้จำเลยออกจากบ้านของโจทก์แล้ว แต่จำเลยเพิกเฉย จึงขอให้จำเลยและบริวารออกจากบ้านของโจทก์ ให้จำเลยชำระค่าเช่าเดือนละ 400 บาทนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจำเลยและบริวารจะออกไป

จำเลยให้การว่า จำเลยเป็นภริยานายสาคร มีโพธิ์ ซึ่งเป็นน้องชายนางบุญส่ง มีโพธิ์ ภริยาของโจทก์ เดิมจำเลยและสามีครอบครองบ้านเลขที่ 113 เมื่อสามีถึงแก่ความตายจำเลยได้รับเงินประกันชีวิต 140,000 บาท แล้วมอบให้โจทก์เพื่อปลูกบ้านพิพาทตามที่โจทก์ชักชวน โจทก์จึงซื้อบ้านเลขที่ 113 และปลูกบ้านพิพาทแทนเสียค่าใช้จ่ายเป็นเงิน 120,000 บาท ซึ่งจำเลยและลูกได้อยู่อาศัยตลอดมาเป็นเวลา 2 ปีแล้วโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องขับไล่และเรียกค่าเช่าจากจำเลย ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้จำเลยซื้อบ้านพิพาทและออกไปจากที่ดินโจทก์ โจทก์และจำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า บ้านพิพาทปลูกสร้างด้วยเงิน 140,000 บาท ที่จำเลยมอบให้โจทก์เพื่อให้โจทก์ปลูกสร้างบ้านพิพาทให้จำเลย บ้านพิพาทจึงเป็นของจำเลย คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ในปัญหานี้ชอบแล้ว ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น

ต่อไปจะได้วินิจฉัยปัญหาตามฎีกาของจำเลยว่าศาลจะพิพากษาให้จำเลยซื้อถอนบ้านพิพาทออกไปจากที่ดินโจทก์ที่บ้านพิพาทปลูกสร้างอยู่ได้หรือไม่ เห็นว่า โจทก์บรรยายฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของบ้านพิพาทปลูกอยู่ในที่ดินของโจทก์ เพื่อให้จำเลยและลูกอยู่อาศัยต่อมาโจทก์ไม่ประสงค์ให้จำเลยอยู่ต่อไปจึงได้บอกกล่าวให้จำเลยออกจากบ้านพิพาทแต่จำเลยเพิกเฉย ขอให้บังคับจำเลยและบริวารออกจากบ้านพิพาท การที่โจทก์ฟ้องขับไล่จำเลยออกไปจากบ้านพิพาทดังกล่าวย่อมหมายถึงฟ้องขับไล่ให้จำเลยออกไปจากที่ดินที่ปลูกบ้านพิพาทนั้นด้วย ดังนั้นที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้จำเลยซื้อถอนบ้านพิพาทออกจากที่ดินของโจทก์จึงหาเป็นการเกินคำขอหรือนอกฟ้องนอกประเด็นไม่"

พิพากษายืน

(ชวลิต พรายภู-ตัน เวทไ-ชาติศักดิ์ ธรรมศักดิ์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ